៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។ កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋាភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុង វីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

## ៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ

### ប្រវត្តិនៃពាក្យធម្មនុញ្ញ

ពាក្យធម្មនុញ្ញមានប្រវត្តិចេញមកពីពាក្យ **ម៉ាណាសាតា Magna Carta** ចេញមកពីអក្សរឡាតាំងមានន័យថា Great Carter ។ Magna Carta គឺជាឯកសារដែលបានប្រថាប់ត្រា ដោយព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេស ព្រះនាម ចន ឃៀង ចន Jhon King នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១២១៥។ ដែលសម្រាប់ធានានូវសិទ្ធិអំណាច និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស។

## ៦.១. កតិកាសញ្ញា

### កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ

កតិកាសញ្ញា មានន័យស្មើនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតុមួយដែរ។ ប៉ុន្តែពាក្យកតិកាសញ្ញាជាទូទៅគេតែងតែយកមកប្រើសំដៅទៅលើប្រធានបទទាំងឡាយណា ដែលមានចរិក នយោបាយយោធា ឬ បក្សសម្ព័ន្ធ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់កតិកាសញ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់ ក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរ គឺធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬច្រើនរួមគ្នា។ ឧទាហរណ៍ៈ កតិកាសញ្ញាកេឡូហ្ស ព្រីយ៉ង ឬ ហៅថាកតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២៨ ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង អារីស្តាយប្រាយអិន និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ហ្វ្រាង ប៊ីគីឡូ ។ លោកទាំងពីរបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមាននីតិកាសញ្ញានេះឡើង ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ចោលសង្គ្រាមក្នុងឋានៈជាៈ